

[내용증명]

수신인 (발주처)

* 법인명: 주식회사 씨와이

* 대표자: 조영득

* 주소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 230, A동 3층 307호(관양동, 평촌아크로타워)

* 연락처: 031-388-8725

발신인 (수임인 공동)

* 발신인 대표: 장영식 (생년월일: 1974.11.20)

- 주소: 경기도 부천시 도약로36 2315동 1204 / 연락처: 010-7111-5982

* 공동 발신인: 정지우 (생년월일: 1997.05.06)

- 주소: 서울시 관악구 신림동 1432-123 302호 / 연락처: 010-2017-2003

* 공동 발신인: 김하늘 (생년월일: 1985.10.09)

- 주소: 서울특별시 서초구 효령로 68길 13(서초동, 현대아파트) 20동 201호 / 연락처: 010-6543-5865

* 공동 발신인: 신지훈 (생년월일: 1983.09.15)

- 주소: 경기도 안산시 단원구 광덕서로 19 108동 202호 / 연락처: 010-5147-2134

* 공동 발신인: 전현우 (생년월일: 1994.12.23)

- 주소: 서울시 구로구 디지털로32다길 13, 4층 406호 / 연락처: 010-7919-9697

* 공동 발신인: 김현주 (생년월일: 1976.06.26)

- 주소: 서울특별시 구로구 새말로31 신도림롯데아파트 107동 802호 / 연락처: 010-3254-0976

* 공동 발신인: 임진오 (생년월일: 1983.11.15)

- 주소: 경기도 광명시 시청로 139 108동 1303호 / 연락처: 010-9453-8585

제목: 계약 위반 및 이행 거절에 따른 용역 계약 최종 해지 통보, 미지급 용역 대금 정산 청구 및 개인 장비 반환 촉구의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 발신인들은 귀사(주식회사 씨와이)와 각각 개별적인 소프트웨어 개발 용역 계약(이하 '본 계약')을 체결하고, 귀사의 지시에 따라 귀사의 원청사인 'SR'의 프로젝트 룸(실제 근무지)에서 용역 업무를 성실히 수행해 온 프리랜서 개발자들입니다. 본 계약상 용역 대금 지급일은 정지우(근무월의 익월 30일)를 제외한 6명 모두 '근무월의 익월 10일'로 규정되어 있습니다.

3. 그러나 귀사는 2026년 4월분 용역 대금부터 현재까지 발신인들에 대한 대금을 전혀 지급하지 않고 지체하고 있습니다. 이에 발신인들을 대표하여 장영식이 귀사의 현장관리인(본부장)에게 수차례 이행을 촉구하고 유예기간을 주었으나, 귀사는 아래와 같이 약속을 거듭 불이행하며 최종적으로 이행 거절의 의사를 표시하였습니다.

* 2026년 5월 27일: 대금 지급 계획을 구두 요청했으나 답변을 받지 못해, 당일 문자로 계약 해지를 통보함. 이에 귀사가 "4월분 대금을 3~4일 내에 지급하겠다"고 약속하여 발신인들은 선의로 6월 2일까지 대금 지급을 기다리기로 합의함.

* 2026년 6월 2일: 귀사는 약속된 기한에 대금을 지급하지 않은 채, "원청사의 대금 지급 어려움 등으로 미지급 급여에 대한 확답을 줄 수 없다"는 취지의 이메일을 송부함.

* 2026년 6월 2일 (답변): 발신인 대표 장영식은 이메일을 통해 "2026년 6월 5일까지 미지급 대금에 대한 확실한 지급 약속 답변을 달라"고 재차 유예를 주며, 미이행 시 법적 절차를 진행하겠다고 경고함.

* 2026년 6월 4일 (구두 합의): 귀사의 면담 요청으로 진행된 귀사 소속 현장관리인(본부장)과의 미팅에서 귀사는 (4월분 -> 6월 10일 / 5월분 -> 7월 10일 / 6월분 -> 8월 10일)에 분할 지급하겠다는 계획을 밝혔으며, 이에 대한 공식 '지급 약속서'를 늦어도 2026년 6월 8일까지 발신인에게 서면 송부하기로 구두 약속함. 발신인들은 해당 약속서 도달을 조건으로, 계약 만기일을 2026년 6월 19일로 단축 변경해 주는 것에 구두 합의하여 줌.

* 2026년 6월 8일 (최종 이행 거절 통보 수령): 약속된 최종 기한인 금일(6월 8일), 발신인 대표 장영식은 귀사의 현장관리인(본부장)으로부터 "원청사와의 협의가 잘 진행되지 못해 대금 지급 약속서 송부가 불가능할 뿐만 아니라, 향후 용역 대금(급여) 지급 자체를 해줄 수 없다"는 취지의 구두 답변을 최종 수령하였습니다.

4. [계약 최종 해지 통보] 귀사는 지급 약속서 송부 약속을 어겼을 뿐만 아니라, 발신인들에게 용역 대금을 지급하지 못하겠다는 의사를 명백히 표시(이행 거절)하였습니다. 원청사와의 대금 분쟁은 귀사의 내부 사정일 뿐, 본 계약상 발신인들에게 대금을 지급해야 하는 주체는 명백히 귀사(주식회사 씨와이)입니다. 이에 발신인들은 귀사의 중대한 계약 위반 및 명시적 이행 거절 사유를 바탕으로, 각자가 체결한 본 용역 계약 전부에 대하여 2026년 6월 8일 자로 최종 해지(종료)됨을 공식 통보합니다.

5. [용역 대금 청구 및 정산] 본 계약은 귀사의 전적인 귀책사유로 해지되었으므로, 귀사는 발신인들이 계약 해지 시점까지 수행한 용역 대금(4월분 전액, 5월분 전액, 6월 1일부터 해지 시점인 6월 8일까지의 기성 대금 일할 계산분)을 즉시 정산하여 지급할 의무가 있습니다. 본 서면 수령일로부터 3일 이내에 아래 각 발신인들의 지정 계좌로 정산된 금액을 각각 전액 입금하여 주시기 바랍니다. 귀사가 이행 거절 의사를 밝힌 바, 기한 내 미입금 시 즉각 법적 강제집행 절차에 착수할 것입니다.

* 장영식 입금 계좌: 국민은행 / 594802-01-048939

* 신지훈 입금 계좌: 우리은행 / 1002759995790

* 김현주 입금 계좌: 국민은행 / 291602-04-015196

* 김하늘 입금 계좌: 국민은행 / 285102-04-104172

* 임진오 입금 계좌: 국민은행 / 873202-04-096663

* 전현우 입금 계좌: 기업은행 / 27409441701010

* 정지우 입금 계좌: 국민은행 / 478102-04-371400

6. [개인 소유 장비 반환 및 지연 손해배상 청구의 건] 현재 발신인들이 용역 업무를 수행 중이던 실제 근무지 (SR 프로젝트 룸) 내에 반입되어 있는 발신인들 소유의 개인 장비(노트북 7대)는 발신인들의 고유 자산인바, 계약 해지에 따라 귀사(주식회사 씨와이)는 즉시 이를 반환받을 수 있도록 조치할 의무가 있습니다.

* 반환 대상 장비 목록:

1. 장영식 소유 노트북 (ID: 00330-80000-00000-AA069)

2. 정지우 소유 노트북 (ID: 00330-80000-00000-AA240)

3. 김하늘 소유 노트북 (ID: 00356-06256-80422-AAOEM)

4. 신지훈 소유 노트북 (ID: 00330-81497-26095-AA695)

5. 전현우 소유 노트북 (ID: 00330-80000-00000-AA056)

6. 김현주 소유 노트북 (ID: 00330-80000-00000-AA240)

7. 임진오 소유 노트북 (ID: 00355-60744-88501-AAOEM)

* 발신인들은 실제 근무지인 'SR'의 사내 보안 규정 및 장비 반출 절차(소스코드 삭제 등 점검)에 적극 협조할 의사가 있음을 명백히 밝힙니다.

* 귀사(주식회사 씨와이)는 발신인들과의 계약 당사자이자 SR에 대한 계약 주체로서, 본 서면을 수령한 날로부터 1주일(7일) 이내에 SR 측에 공식적으로 장비 반출 절차를 요청 및 완료하여 발신인들이 장비를 정상적으로 회수할 수 있도록 구체적인 반환 일시를 특정해 발신인 대표(장영식)에게 서면 통보하여 주시기 바랍니다.

* 만약 귀사(주식회사 씨와이)가 대금 지급 불가를 이유로 SR에 대한 반출 요청 행정마저 해태하거나 정당한 사유 없이 지연시켜 발신인들의 개인 자산 점유가 지속될 경우, 이는 민형사상 불법행위에 해당합니다. 이로 인해 발신인들이 타사 용역 수행 등 프리랜서 경제 활동을 진행하지 못해 발생하는 영업 손실에 대하여, 귀사(주식회사 씨와이)를 상대로 지연 기간 동안 일할 계산된 강력한 금전적 손해배상을 추가 청구할 것임을 엄중히 고지합니다.

7. [법적 조치 예고] 귀사가 구두로 대금 지급 불가 의사를 최종 표명한바, 발신인들은 본 서면 발송과 동시에 고용노동부 임금체불 진정(신고)을 즉각 공동으로 접수할 예정입니다. 아울러 민사상 공동 지급명령 신청, 귀사의 자산 및 예금 채권 가압류, 소유물 반환 청구 소송 및 손해배상 청구 소송 등 동원 가능한 모든 법적 수단을 동시 진행할 것입니다.

8. 이로 인해 발생하는 소송 비용, 변호사 보수, 법정 지연이자 등 모든 법적·경제적 책임은 계약을 위반하고 이행을 거절한 귀사(주식회사 씨와이)에 전적으로 귀속됨을 강력히 유의하시기 바랍니다. 본 서면은 추후 진행될 모든 법적 절차에서 귀사의 약속 반복 및 채무불이행, 이행거절 사실을 입증하는 강력한 증거자료로 사용될 것입니다.

2026년 6월 8일

발신인 대표: 장영식

공동 발신인: 정지우

공동 발신인: 김하늘 

공동 발신인: 신지훈

공동 발신인: 전현우

공동 발신인: 김현주

공동 발신인: 임진오